

Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

7.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества или третьим лицам, с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества непропорционально принадлежащим им долям. Порядок осуществления преимущественного права и срок, в течение которого участники Общества могут воспользоваться указанным правом, определяются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

7.4. Доля или часть доли участника Общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

7.5. В случае приобретения доли или части доли участника самим Обществом, оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные

права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

7.7. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных законом.

7.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.11. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

8.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. Выход Участника Общества из Общества, не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно обществу.

9.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в пол года или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Выплата участником части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

11. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

11.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Участников;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

11.3. Общество вправе создать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определяемых общим собранием Участников Общества. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участниками Общества.

11.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание участников (высший орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

13.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны; способом подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, является подписание протокола общего собрания участников Общества, всеми участниками, присутствующими на собрании, если иной способ не предусмотрен решением Общего собрания участников общества, принятым участниками Общества единогласно.

13.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

13.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения об одобрении крупной сделки;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

13.5. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Срок проведения очередного Общего собрания, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества в период с 1 марта по 30 апреля.

13.6. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в случаях, когда проведение такого собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также Участниками Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.7. Орган или лица, созывающие общее собрание обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

13.8. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим уставом и внутренними документами Общества.

13.9. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Исполнительный орган Общества организует исполнение протокола Общего собрания Участников Общества.

13.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 13.4. устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10) пункта 13.4 устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

13.12. Решения по остальным вопросам деятельности Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

13.13. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не будет принят Участниками Общества.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральным директором может быть как участник Общества, так и третье лицо.

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Участников.

14.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания Участников.